

Acordo de Não Contorno e Não Divulgação

NCNDA | RSK-NCNDA-02

O presente Acordo é celebrado na data abaixo indicada entre as seguintes partes (cada uma, uma «Parte» e, em conjunto, as «Partes»):

DATA DO ACORDO _____ LOCAL _____

PARTE A

RAZÃO SOCIAL _____

N.º DE REGISTRO _____ PAÍS _____

ENDEREÇO DA SEDE _____

REPRESENTADA POR _____ CARGO _____

PARTE B

RAZÃO SOCIAL _____

N.º DE REGISTRO _____ PAÍS _____

ENDEREÇO DA SEDE _____

REPRESENTADA POR _____ CARGO _____

01 Objeto e Definições

- 1.1** As Partes desejam explorar e, quando acordado, realizar operações internacionais de commodities e comércio (a «Operação») e, para tanto, trocarão informações confidenciais e apresentarão uma à outra compradores, vendedores, bancos, prestadores logísticos, produtores, intermediários e outros contatos comerciais.
- 1.2** «**Informação Confidencial**» significa toda informação, em qualquer forma, divulgada por uma Parte ou em seu nome, incluindo condições comerciais, preços, volumes, especificações de produtos, identidade de fornecedores e compradores, dados bancários, documentos, planos de negócio e qualquer informação identificada como confidencial ou que razoavelmente deva ser entendida como tal.
- 1.3** «**Contatos**» significa todas as pessoas físicas e jurídicas, e suas afiliadas, diretores, agentes e representantes, apresentados ou dados a conhecer a uma Parte pela outra Parte em relação a uma Operação.

02 Confidencialidade

- 2.1** Cada Parte manterá estritamente confidencial toda a Informação Confidencial, utilizará-a exclusivamente para a Operação e não a divulgará a terceiros sem o consentimento prévio por escrito da Parte divulgadora.
- 2.2** A divulgação só é permitida a diretores, funcionários e assessores jurídicos, fiscais e financeiros que precisem conhecê-la e estejam sujeitos a deveres de confidencialidade equivalentes. A Parte receptora responde por qualquer descumprimento por essas pessoas.
- 2.3** Essas obrigações não se aplicam a informações que sejam ou se tornem públicas sem descumprimento deste Acordo, que a Parte receptora já conhecesse licitamente, ou que sejam desenvolvidas de forma independente. É permitida a divulgação exigida por lei ou ordem judicial, desde que a Parte divulgadora seja notificada previamente quando legalmente possível.

03 Não Contorno

- 3.1** Nenhuma das Partes deverá, direta ou indiretamente, contornar, evitar ou prescindir da outra Parte em relação a qualquer Contato ou Operação apresentados sob este Acordo, inclusive contratando, negociando ou tratando com tais Contatos sem a participação da outra Parte.
- 3.2** Nenhuma das Partes utilizará a Informação Confidencial ou os Contatos para obter comissões, honorários, lucros ou outras vantagens com exclusão da Parte que os apresentou, nem induzirá qualquer Contato a fazê-lo.

3.3 Cada Parte mantém o direito a qualquer comissão, honorário ou margem acordados decorrentes de Operações com os Contatos que tenha apresentado, incluindo negócios repetidos, subsequentes e ampliados, conforme acordo escrito separado entre as Partes.

04 Vigência

4.1 Este Acordo entra em vigor na data acima e permanece vigente por **cinco (5) anos**. As obrigações de confidencialidade e não contorno subsistem após o término ou rescisão por período adicional de cinco (5) anos.

05 Medidas e Recursos

5.1 Cada Parte reconhece que uma violação pode causar dano irreparável para o qual a indenização por si só é insuficiente. A Parte não infratora poderá buscar medidas cautelares e execução específica, além de qualquer outro recurso.

5.2 Sem prejuízo de outras reclamações, a Parte que violar a Seção 3 pagará à outra Parte, a título de indenização pré-fixada, quantia equivalente à comissão, honorário ou margem perdidos ou, se não puder ser determinada, o valor de USD _____.

06 Devolução de Materiais

6.1 Mediante solicitação por escrito, cada Parte devolverá ou destruirá prontamente toda a Informação Confidencial e confirmará isso por escrito, exceto cópias que devam ser mantidas por lei.

07 Sem Obrigação, Sem Licença

7.1 Este Acordo não obriga nenhuma Parte a celebrar uma Operação, não cria sociedade, joint venture ou agência, e não concede licença ou direito algum sobre a Informação Confidencial.

08 Lei Aplicável e Solução de Controvérsias

8.1 Este Acordo é regido pelas leis da jurisdição abaixo indicada, sem considerar suas normas de conflito de leis.

LEI APLICÁVEL			
REGRAS DE ARBITRAGEM / TRIBUNAIS			
SEDE / JURISDIÇÃO		IDIOMA DO PROCEDIMENTO	

8.2 As Partes buscarão primeiro resolver qualquer controvérsia amigavelmente no prazo de trinta (30) dias após notificação por escrito, antes de iniciar procedimentos formais.

09 Disposições Gerais

9.1 Este Acordo constitui o acordo integral das Partes sobre seu objeto. Alterações devem ser feitas por escrito e assinadas por ambas as Partes.

9.2 Caso alguma disposição seja inválida ou inexecutível, as demais permanecerão vigentes e as Partes a substituirão por disposição válida mais próxima de sua intenção econômica.

9.3 Nenhuma das Partes poderá ceder este Acordo sem consentimento prévio por escrito. Ele vincula e beneficia sucessores e cessionários permitidos.

9.4 Este Acordo poderá ser firmado em várias vias e por assinatura eletrônica ou cópia digitalizada, cada uma considerada original.

10 Assinaturas

Firmado pelos representantes devidamente autorizados das Partes:

PARTE A: NOME		PARTE B: NOME	
CARGO		CARGO	
DATA		DATA	

PARTE A: ASSINATURA E CARIMBO

PARTE B: ASSINATURA E CARIMBO

RSK TRUST & TRADE
INTERNATIONAL COMMODITIES